

1500578-76.2019.8.26.0565

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Pedro Corrêa Liao

Comarca: São Caetano do Sul

Foro: Foro de São Caetano do Sul

Vara: 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... foram convictas ao relatar o roubo sofrido e afirmar com certeza em sede policial e agora em juízo que reconheciam o acusado como sendo aquele que praticara o delito.

Neste sentido entende o STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Caetano do Sul

Foro de São Caetano do Sul

2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida

Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, . - Jardim São Caetano - CEP: 09581-

540 - São Caetano do Sul - SP - Telefone: 11-3489-2531 - E-mail:

saocaetano2cr@tjsp.jus.br

Proc. nº 1500578-76.2019.8.26.0565 - Ctrl. nº 2019/000594- lauda  
SENTENÇA

Processo nº:

1500578-76.2019.8.26.0565 - Controle nº 2019/000594

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Kleber Vieira de França e outro

Proferida em audiência dia

29 de agosto de 2022

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Corrêa Liao

Vistos.

KLEBER VIEIRA DE FRANÇA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, porque no dia 25 de março de 2019, por volta das 21h55min, na "Padaria e Confeitaria Espiga de Ouro", situado na rua Amazonas, nº 2479, nesta cidade e comarca de São Caetano do Sul, previamente ajustado e com identidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, cerca de 65 maços de cigarro e R\$ 100,00 em dinheiro, pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

Narra a denúncia que, na data e horário dos fatos, o acusado, previamente ajustado e com identidade de propósito com outro indivíduo, foram ao estabelecimento comercial "Padaria e Confeitaria Espiga de Ouro", o qual estava fechado, e bateram

na porta de vidro, solicitando sua entrada.

Como eles já haviam realizado compras anteriormente no local, os funcionários Jucelino Tavares de Oliveira e José Marcio Nogueira da Silva franquearam o ingresso no estabelecimento, momento em que o acusado e seu comparsa, mediante violência ou grave ameaça, simulando portar arma de fogo, anunciaram o roubo, exigindo dinheiro e os celulares dos funcionários, os quais foram por eles revistados.

Durante o crime, os agentes mandaram as vítimas não olharem para eles, entraram na área reservada a funcionários, e chegaram a se apossar de uma faca, que estava sobre a chapa.

A seguir, subtraíram cerca de 65 maços de cigarro e R\$ 100,00 em dinheiro, pertencentes ao referido estabelecimento comercial, trancaram a porta de vidro, deixando os funcionários dentro do estabelecimento, e evadiram-se do local em poder dos bens subtraídos.

Em conversa informal com o proprietário e funcionários do estabelecimento, estes relataram aos policiais civis que um dos agentes seria “filho do Tadeu”, o qual reside próximo ao estabelecimento. Identificada a pessoa de José Tadeu de França (fls. 06/09), verificou-se que seu filho Kleber Vieira de França já possuía antecedentes criminais, bem como trabalhava à época dos fatos em escola municipal (fls. 112) também próxima ao local dos fatos.

Os funcionários foram convidados a comparecer na Delegacia de Polícia, onde reconheceram o acusado por fotografia, “sem qualquer dúvida” (fls. 17/19).

Inquérito policial instaurado por força de portaria (fls. 02/116).

A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2021 (fls. 136/137), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado.

O réu foi citado (fls. 205) e apresentou resposta à acusação (fls. 212/245). A decisão de fls. 249 afastou a hipótese de absolvição sumária do réu.

Durante a instrução foram ouvidas cinco testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Em Debates, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia com fixação da pena acima do mínimo legal.

A Defesa, por sua vez, postulou o reconhecimento da confissão espontânea.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

As preliminares alegadas pela defesa deverão ser rechaçadas.

Observa-se que a denúncia elaborada pelo Ministério Público atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, sobretudo no que se refere à individualização da conduta, porque o réu concorreu para o crime de roubo praticando-o em conjunto com outro indivíduo ainda não identificado, em unidades de desígnios, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

Em relação a tese defensiva quanto a nulidade do reconhecimento fotográfico, esta deve ser combatida. As testemunhas foram convictas ao relatar o roubo sofrido e afirmar com certeza em sede policial e agora em juízo que reconheciam o acusado como sendo aquele que praticara o delito.

Neste sentido entende o STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA.

RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que “o reconhecimento

fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Impende salientar que não houve qualquer demonstração de prejuízo à Defesa e que vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo relatório de investigação (fls. 06/10 e 108/111), pelos termos de declarações

(fls. 14, 15, 16), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 17, 18, 19) e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado, o qual confessou a prática delitiva em juízo. Vejamos.

Os funcionários da padaria Jucelino Tavares de Oliveira e José Marcio Nogueira da Silva presenciaram a ação e declararam que um indivíduo conhecido, cliente da padaria, apresentou-se quando o estabelecimento já estava de portas fechadas e pediu pra entrar. Como era pessoa conhecida, a entrada foi permitida, a partir daí sobreveio o anúncio de assalto, com simulação de porte de arma, ocasião em que o acusado e o comparsa entraram no balcão e começaram a pegar os cigarros e dinheiro. Disseram que um dos autores era pessoa conhecida, mas não sabiam o nome, sendo certo que a polícia que identificou o suspeito e os chamou para reconhecimento fotográfico, o qual resultou positivo.

A testemunha de acusação Alisson da Conceição Santana declarou que não estava presente no momento da ação, mas viu as imagens das câmeras de segurança na manhã seguinte, sendo certo que também reconheceu a pessoa que aparece nas imagens como sendo um cliente da padaria, o qual desconhecia o nome.

Os policiais civis esclareceram que a partir do registro de ocorrência foram até a padaria e ouviram dos funcionários que um dos suspeitos era filho de um cliente conhecido chamado Tadeu, que morava nas imediações da padaria. A partir daí iniciaram buscas nos sistemas policiais e descobriram o endereço do pai do réu. Deslocaram-se até o endereço descoberto e identificaram o acusado, o qual não foi localizado nem em casa e nem em seu local de trabalho. De posse da fotografia do suspeito, os funcionários da padaria foram chamados e um deles reconheceu o fotografado, sem dúvida, como sendo um dos autores do roubo.

Ao ser interrogado, o acusado confessou a prática do roubo com simulação de arma de fogo, utilizando-se de um telefone celular. Admitiu que agiu com um comparsa e está arrependido da conduta.

São estes os elementos de convicção colhidos durante a instrução, suficientes, a toda evidência, para a prolação de decreto condenatório, à vista do reconhecimento judicial seguido da confissão.

Denota-se que a confissão encontra respaldo nos depoimentos dos funcionários, os quais reconheceram o acusado como pessoa conhecida desde o momento do crime e informaram tal condição à polícia, o que viabilizou o esclarecimento parcial da autoria delitiva.

Ficou evidenciada a participação do réu na empreitada criminosa, à luz das declarações colhidas. As declarações ofertadas na delegacia e em juízo são lineares e isentas de contradições. Não consta nos autos qualquer prova de que as testemunhas quisessem incriminar o acusado injustamente, sobretudo porque sequer o conheciam, não havendo motivos, portanto, para que não se dê crédito às suas declarações. Como é cediço, nos crimes de roubo, a palavra da vítima é considerada preponderante pela jurisprudência:

"As palavras da vítima, em se tratando de delitos patrimoniais, assumem especial relevância, desde que, como na hipótese vertente, mostrem-se firmes, porquanto não é comportamento usual de quem sofreu um assalto incriminar alguém, sabendo ser tal pessoa inocente, na medida em que a vítima visa tão somente à punição do responsável pelo delito" (Rel. Pedro Gagliardi, Apel. nº 990.09.153421-8, 15ª Câmara Criminal, j. em 15.12.09).

No que se refere à causa de aumento de pena, é certo que sua incidência restou amplamente comprovada no decorrer da instrução, haja vista as declarações das testemunhas, bem como pelas imagens constantes do relatório de investigação de fls. 06/10, no sentido de que o acusado, juntamente com um terceiro indivíduo ainda não identificado, anunciaram o assalto de cerca de 65 maços de cigarro e R\$ 100,00 em dinheiro do estabelecimento vítima Padaria e Confeitaria Espiga de Ouro. Assim, não resta dúvida a respeito do reconhecimento da majorante de concurso de pessoas.

Por derradeiro, com todo o respeito à combativa defesa, entendo que a tese de aplicação do princípio da insignificância não merece acolhida.

Não se pode, diante do posicionamento adotado pelo Tribunal Superior, reconhecer para este caso o crime de bagatela, visto que fora demonstrado de maneira

induvidosa que o réu praticou o crime com violência e grave ameaça, demonstrando assim a periculosidade da conduta do agente, que assim agiu simulando porte de arma de fogo, bem como roubou cerca de 65 maços de cigarro e R\$ 100,00 do estabelecimento comercial, não podendo, portanto, se confundir bem de pequeno valor, como o aqui versado, com o de valor insignificante, apenas esse apto a autorizar, em hipóteses excepcionabilíssimas o reconhecimento do princípio da insignificância.

Com efeito, a prova dos autos, ora analisada, é bastante segura e induvidosa acerca da participação do acusado na empreitada criminosa. Diante de tal contexto probatório, é de rigor a condenação do réu.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, levando-se em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é portador de maus antecedentes, haja vista a existência de sentenças condenatórias transitadas em julgado inaptas a gerar reincidência (certidões de fls. 158/160), de tal sorte que a pena deve ser aumentada em 1/5 (um quinto), fixando-a em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase reconheço a atenuante da confissão espontânea, de modo que reduzo a pena em um sexto, resultando em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Não há causas de diminuição e a causa de aumento do roubo prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal implica em aumento de 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

O regime de cumprimento de pena deverá ser o inicial fechado, à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis, pela grave ameaça empregada e quantidade de pena.

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar KLEBER VIEIRA DE FRANÇA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa.

O dia multa fica fixado no mínimo legal, considerando a situação econômica do acusado declarada em sede de interrogatório.

Considerando que o acusado respondeu a este feito encarcerado, e não houve modificação do quadro fático, é evidente que sua custódia cautelar ainda se justifica para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, de modo que lhe nego o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Transitada em julgado, intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de 10 dias, sob pena de execução.

Fixo os honorários do patrono do réu pelo valor máximo da tabela para tal situação, expedindo-se certidão oportunamente.

Registre-se e cumpra-se. Publicada em audiência, de tudo saem os presentes cientes, intimados e advertidos.

São Caetano do Sul, 29 de agosto de 2022.

PEDRO CORRÊA LIAO - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA